PROCESSO ADMINISTRATIVO

DISPOSIÇÕES GERAIS

A QUEM SE APLICA · ARTS. 1º E 69

- ☑ Administração Federal **direta e indireta**;
- ☑ Legislativo e Judiciário da União, **quando no desempenho de função administrativa** (§1º);
- ☑ Processos com **lei própria**: a 9.784 vale só subsidiariamente (art. 69).



PRINCÍPIOS EXPRESSOS · ART. 2º

Legalidade · Finalidade · Motivação · Razoabilidade · Proporcionalidade · Moralidade · Ampla defesa · Contraditório · Segurança jurídica · Interesse público · Eficiência

ATENÇÃO: publicidade e impessoalidade não estão no caput do art. 2º. Aparecem como critérios no parágrafo único (divulgação oficial dos atos; vedação à promoção pessoal).

O QUE NÃO SE DELEGA · ART. 13

CE	NO	RE
Competência exclusiva	Atos normativos	Decisão de recursos

Macete: **CE-NO-RE**.

INSTRUÇÃO · PRAZOS-CHAVE

INTIMAÇÃO	Antecedência mínima de **3 dias úteis** do comparecimento (art. 26, §2º)
PARECER OBRIGATÓRIO	**15 dias**, salvo norma especial (art. 42)
ALEGAÇÕES FINAIS	**10 dias** após encerrada a instrução (art. 44)
DECISÃO	**30 dias** após a instrução, prorrogáveis por **igual período** com motivação expressa (art. 49)

COMPETÊNCIA

CRITÉRIO	DELEGAÇÃO	AVOCAÇÃO
Sentido	Transfere parte da competência **para outro**	Superior **chama para si** competência do inferior
Hierarquia	Pode ser a órgão não subordinado (art. 12)	Só de órgão **hierarquicamente inferior**
Caráter	Parcial; **revogável a qualquer tempo** (art. 14, §2º)	**Excepcional e temporária**, por motivos relevantes justificados (art. 15)
Forma	Ato publicado no meio oficial (art. 14)	Justificativa obrigatória

IMPEDIMENTO × SUSPEIÇÃO

IMPEDIMENTO · ART. 18	SUSPEIÇÃO · ART. 20
Objetivo: interesse direto ou indireto na matéria; atuou ou atuará como perito, testemunha ou representante; litiga com o interessado	**Subjetivo**: amizade íntima ou inimizade notória com interessados
Parentes e afins até o **3º grau** também contam	Também com cônjuge, companheiro, parentes e afins até o **3º grau**
Deve comunicar; omitir = **falta grave** (art. 19)	**Pode** ser arguida; indeferimento cabe recurso **sem efeito suspensivo** (art. 21)

IMPORTANTE

Prazo geral para os atos: **5 dias**, salvo força maior, dilatável **até o dobro** mediante comprovada justificação (art. 24).

INÍCIO E INTERESSADOS · ARTS. 5º, 9º E 10



Começa **de ofício** ou **a pedido** do interessado.

Capazes: **maiores de 18 anos**, salvo previsão especial em ato normativo próprio.

RECURSO ADMINISTRATIVO

CAMINHO DO RECURSO · ARTS. 56 A 64

INTERPOSIÇÃO · 10 DIAS
contados da ciência ou divulgação oficial (art. 59)

▼

AUTORIDADE QUE DECIDIU
reconsidera em 5 dias ou envia à superior (art. 56, §1º)

▼

DEMAIS INTERESSADOS
alegações em **5 dias úteis** (art. 62)

▼

DECISÃO · 30 + 30 DIAS
do recebimento dos autos, prorrogação justificada (art. 59, §§1º e 2º)

REGRAS QUE CAEM

- ☑ Máximo de **3 instâncias**, salvo disposição legal diversa (art. 57);
- ☑ Independe de **caução**, salvo exigência legal (art. 56, §2º);
- ☑ **Regra**: sem efeito suspensivo. **Exceção**: receio de prejuízo de difícil ou incerta reparação (art. 61);
- ☑ Pode agravar a situação do recorrente, que deve ser **cientificado** para alegações antes da decisão (art. 64, p.ú.).

⚠ RECURSO NÃO CONHECIDO · ART. 63

- ☑ Fora do **prazo**;
- ☑ Perante órgão **incompetente**;
- ☑ Por quem **não seja legitimado**;
- ☑ Após **exaurida** a esfera administrativa.

CRITÉRIO	RECURSO	REVISÃO · ART. 65
Quando	Em 10 dias	**A qualquer tempo**
Motivo	Legalidade e mérito	Fatos novos ou circunstâncias relevantes
Iniciativa	Interessado	De ofício ou a pedido
Pode agravar?	✔	✘

DESFAZIMENTO DOS ATOS

ATO com problema

- **ANULAR** → **Ilegalidade** · é dever (art. 53)
- **REVOGAR** → **Conveniência/oportunidade** · respeita direitos adquiridos
- **CONVALIDAR** → **Defeito sanável** · sem lesão ao interesse público nem a terceiros (art. 55)

DECADÊNCIA · ART. 54

Direito de **anular** atos com **efeitos favoráveis** ao destinatário decai em **5 anos**, contados da data em que foram praticados, salvo má-fé.

Efeitos patrimoniais contínuos: conta-se do **primeiro pagamento** (§1º).

CONTAGEM DOS PRAZOS · ART. 66

DIA DO COMEÇO	→	EXCLUI
DIA DO VENCIMENTO	→	INCLUI

Começa da **cientificação oficial**. Prazos em dias são **contínuos** (§2º): a regra geral da 9.784 não é de dias úteis.

✘ COMO A BANCA CONFUNDE

✘ Delegação só a órgão subordinado. → **Pode a não subordinado.**

✘ Revisão pode agravar a sanção. → **Não pode; o recurso pode.**

✘ Recurso tem efeito suspensivo como regra. → **É a exceção.**

✘ A decadência alcança atos com má-fé. → **Má-fé a afasta.**

PRIORIDADE DE TRAMITAÇÃO · ART. 69-A

- ☑ Idade **igual ou superior a 60 anos**;
- ☑ Pessoa com **deficiência**;
- ☑ Portador das **doenças graves** listadas na lei.

01 C/E estilo Cebraspe · inédita

Segundo a Lei 9.784/1999, a delegação de competência somente é admitida em favor de órgãos ou titulares hierarquicamente subordinados à autoridade delegante.

C E

02 C/E estilo Cebraspe · inédita

Do processo de revisão de sanção administrativa, iniciado a pedido ou de ofício diante de fatos novos, não poderá resultar agravamento da sanção.

C E

03 A–E estilo FGV · inédita

Joana, servidora de autarquia federal, recebeu em 2018, por erro da Administração e sem qualquer participação sua, uma gratificação indevida, paga mensalmente desde então. Em 2026, a autarquia instaurou processo para anular o ato concessório. Considerando a Lei 9.784/1999, é correto afirmar que:

(A) a anulação é possível a qualquer tempo, pois atos ilegais não geram direitos.
(B) o direito de anular decaiu, pois passaram mais de 5 anos, contados do primeiro pagamento, sem comprovação de má-fé.
(C) a autarquia pode revogar o ato, por conveniência e oportunidade, sem limite temporal.
(D) o prazo decadencial é de 10 anos, contado da ciência da ilegalidade pela Administração.
(E) a anulação depende de prévia autorização judicial, por se tratar de ato favorável.

04 A–E estilo FGV · inédita

Sobre o recurso administrativo na Lei 9.784/1999, assinale a afirmativa correta.

(A) Tem, em regra, efeito suspensivo.
(B) Tramita por no máximo duas instâncias administrativas.
(C) Deve ser interposto no prazo de 15 dias, contados da ciência da decisão.
(D) É dirigido à autoridade que proferiu a decisão, que, se não a reconsiderar em 5 dias, o encaminhará à autoridade superior.
(E) Depende de caução como condição de admissibilidade, salvo para hipossuficientes.

GABARITO COMENTADO

01 — Errado. Art. 12: a delegação é possível *ainda que* os destinatários não sejam hierarquicamente subordinados.

02 — Certo. Art. 65, parágrafo único. No recurso, ao contrário, pode haver agravamento, com ciência prévia do recorrente (art. 64, p.ú.).

03 — B. Art. 54, caput e §1º: 5 anos para atos com efeitos favoráveis, salvo má-fé; em efeitos patrimoniais contínuos, conta-se do primeiro pagamento. (A) ignora a decadência; (C) ilegalidade gera anulação, não revogação; (D) o prazo é de 5 anos; (E) a Administração anula seus próprios atos (art. 53).

04 — D. Art. 56, §1º. (A) regra é sem efeito suspensivo (art. 61); (B) máximo de 3 instâncias (art. 57); (C) prazo de 10 dias (art. 59); (E) independe de caução, salvo exigência legal (art. 56, §2º).

§ REFERÊNCIAS

Lei 9.784/1999 — texto compilado (Planalto), conferido também na Legislação Informatizada da Câmara dos Deputados, consulta em 11/11/2026: arts. 1º, 2º, 5º, 9º a 15, 18 a 21, 24, 26, 42, 44, 49, 53 a 66, 69 e 69-A. Questões inéditas, criadas para este material. Conferir alterações posteriores.